الباب الثاني: في حد الزنى، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الزنى وحكمه وخطورته :

١- تعريف الزنى :

الزنى لغة : يطلق على وطء المرأة من غير عقد شرعي ، وعلى مباشرة المرأة الأجنبية .

وشرعاً : وطء الرجل المرأة في القُبُل من غير المِلك وشبهته . أو : هو فِعْلُ الفاحشة في قبل أو دبر .

٢- حكم الزنى :

الزنى محرم ، وهو من كبائر الذنوب ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء :٣٢] .

ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : (سألت رسول الله ﷺ عن أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت : ثم أي؟ قال : أن تزني بحليلة جارك)[1] .

وأجمع العلماء على تحريمه .

٣- خطورة جريمة الزنى ، وشناعتها ، ومفاسدها :

الزنى من أعظم الجرائم وأشنعها وأكثرها خطراً على الأفراد والمجتمعات ، لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق عند التوارث ، وضياع التعارف ، والتناصر على الحق . وهو سبب في تفكك الأسرة ، وضياع الأبناء ، وسوء تربيتهم ، وفساد أخلاقهم . وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ قد ينتج عن الزنى حمل ، فيربي الزوج غير ابنه . وأضراره كثيرة لا يخفى أثرها في الأفراد والمجتمعات : من ضياع وانحلال وتفكك .

لذا حذَّر منه الإسلام أشد التحذير ، ورتب على ارتكابه أشد العقوبة ، كما سيأتي بيانه .

---

(١) رواه البخاري برقم (٦٨٦١) ، ومسلم برقم (٨٦) .